

RESOLUCIÓN DIRECTORAL UGEL – T. N°

Tocache,

28 OCT 2020

VISTOS:

El Informe N.º 006-2020-GRSM-DRE/UGEL-T/CPPADD; de fecha 20 de octubre del 2020, derivado de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios de Docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, memorando N° 173 -2020 y demás documentos siendo un total de (07) folios útiles.

CONSIDERANDO:

Mediante la nota de coordinación N° 973-2019-GRSM/DRE-UGEL-T/OPDI, de fecha 17 de diciembre del 2019, documento mediante el cual la oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, remite el informe N° 029-2019-GRSM-DRE/UGELT/DIREC-OPDI-ECE.

Mediante el informe N° 029-2019/GRSM-DRE/UGEL-T/DIREC-OPDI-ECE., la Especialista en Convivencia Escolar, informa que siendo las 8:00 de la mañana del día 13 de diciembre se recibe el correo del MINEDU, donde se informa el reporte a la plataforma Siseve del hecho sucedido en la IE Primaria 0468 de Nuevo Progreso, hechos que según el reporte son parte del Director CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, hacia la menor de iniciales S.H.S.B (10), del 4to grado de Educación Primario.

Mediante la denuncia Policial de fecha 05/12/2019, presentada por la señora Eulalia BERRIOS FLORES (26), realizada en la comisaria de Nuevo Progreso; quien denuncia por el presunto delito contra la Libertad sexual modalidad de tocamientos indebidos, en agravio de su menor hija de iniciales Y.H.S.B (10), sindicando como el presunto autor a la persona de CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, quien es Director de la Institución Educativa N° 0468 del caserío Sitully donde estudia la indicada menor, su menor hija empezó a comportarse de manera extraña no queriendo acudir a su colegio, refiriendo que tiene miedo que el Director del colegio le toque sus parte intimas, como siempre le venía haciendo, su menor hija le confeso que el 21 de noviembre del 2019 a horas 10:00 aproximadamente, fue la última vez que fue víctima de tocamientos indebidos por parte del denunciado, así mismo su menor hija le manifestó que en cinco oportunidades el imputado le habría tocado sus partes íntimas, la denuncia interpuesta se dio cuenta mediante llamada telefónica al RPM Dr. Junior ESPINOZA ROSAS – Fiscal Provincial adjunto de la Fiscalía Mixta del Distrito de Uchiza.

Mediante la nota de coordinación N° 004-2020-GRSM/DRE-UGEL-T/OPDI, de fecha 06 de enero del 2020, documento mediante el cual la oficina de Planificación y Desarrollo Institucional, remite el informe N° 033-2019-GRSM-DRE/UGELT/DIREC-OPDI-ECE., a fin de que se inicie el procedimiento de inicio de Proceso Administrativo contra el Prof. CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, por actos de connotación sexual o actos libidinosos.

Mediante el informe N° 033-2019/GRSM-DRE/UGEL-T/DIREC-OPDI-ECE., la especialista en convivencia escolar, informa la visita a la IE N° 0468 – Situye, que recibiendo el reporte N° 191215434C en el Portal Siseve, se procede hacer la visita a la IE 0468 de la comunidad de Sitully, junto con la comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quienes se entrevistan con la madre de la menor de iniciales S.B.Y.H (10), en la cual ella se ratifica en su denuncia contra el

Director CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, por tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos hacia su menor hija.

Mediante el acta de entrevista de fecha 13 de diciembre del 2019, realizada por los miembros del CPPADD y la Especialista en Convivencia Escolar, a la señora Eulalia BERRIOS FLORES (26), madre de la menor de iniciales Y.H.S.B (10).

Formato de nómina de matrícula – 2020, donde se puede evidenciar que la menor de iniciales Y.H.S.B (10), se encuentra matriculada en la IE N° 0468 – Situye.

LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General - Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración".

Al respecto, debe señalarse que la potestad sancionadora de la administración pública es el poder jurídico que permite castigar a los administrados cuando éstos lesionan determinados bienes jurídicos reconocidos por el marco constitucional y legal vigente, a efectos de incentivar el respeto y cumplimiento del ordenamiento jurídico y desincentivar de infracciones. El procedimiento sancionador en general, establece una serie de pautas mínimas comunes para que todas las entidades administrativas con competencia para la aplicación de sanciones a los administrados la ejerzan de manera previsible y no arbitraria. En ese sentido, el artículo 248° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General que establece cuáles son los principios de la potestad sancionadora administrativa.

Asimismo, debe considerarse que el debido procedimiento reconoce el derecho de los administrados a la defensa y a una decisión debidamente motivada y fundamentada, que conforme al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, nadie puede ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso y, que el Tribunal Constitucional ha señalado al respecto que "...el debido proceso y los derechos que conforman su contenido esencial están garantizados no sólo en el seno de un proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo..."; siendo el derecho de defensa parte del derecho del debido proceso, el cual "...se proyecta como principio de interdicción para afrontar cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés".

El artículo 90° de la Ley N° 29944-Ley de la Reforma Magisterial, en su artículo 90° señala: "La investigación de faltas graves y muy graves que ameritarían sanción de cese temporal o destitución, están a cargo de la Comisión Permanente o Comisión Especial de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, según corresponda (...)."

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO APLICABLE.

De la revisión de la documentación que obra en el expediente, el administrado presta servicios bajo las disposiciones de la Ley N° 29944, por lo que se considera que son aplicables al presente caso, la referida Ley y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo NQ 004-2013-ED, normas que se encontraban vigentes al momento de la instauración del proceso administrativo disciplinario, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos para el personal de la Entidad.

SOBRE LA DECLARACIÓN TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO.

Previamente a analizar si la falta imputada se encuentra debidamente acreditada, esta Sala considera pertinente pronunciarse por la validez del medio probatorio, es decir, la validez de la declaración testimonial de la menor agraviada, sobre los hechos atribuidos al administrado, que obra en el expediente administrativo.

Por su parte sobre la declaración testimonial, el artículo 229° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente a los procedimientos administrativos, prohíbe que declare como testigo el absolutamente incapaz, salvo que nos situemos en el supuesto del artículo 222° del mismo cuerpo normativo, que establece que los menores de edad pueden declarar en los casos permitidos por la ley.

A criterio de esta Sala, el testimonio que puedan brindar los estudiantes vendrá a constituir una prueba de suma relevancia cuando se investiguen hechos como los imputados al impugnante, con la finalidad de esclarecer las investigaciones y, de ser el caso, sancionar al infractor o, de lo contrario, evitar la imposición de sanciones injustificadas.

En el presente caso, la declaración testimonial fue tomada en ante los miembros de la Comisión en presencia de sus padres. No se trata, entonces, de una declaración tomada de manera irregular o sin la presencia de otras personas adultas, sino en compañía de éstas, lo que estimamos respalda la validez del procedimiento.

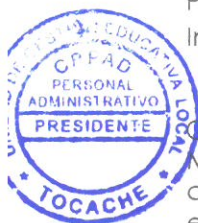
Sobre el particular, en caso que no se permitiera declarar, o haciéndolo se pretenda invalidar la prueba, cuando ello sea determinante para esclarecer una investigación disciplinaria, no solamente podría avalarse indebidamente la impunidad del infractor sino que, además, se podría poner en peligro la estabilidad física y/o emocional de los educandos, en caso éstos sean víctimas de maltratos, agresiones, o actos de hostigamiento sexual por parte de sus profesores y/o trabajadores del centro educativo.

En este orden de ideas, esta Sala considera que las declaraciones testimoniales de la menor agraviada fueron realizadas válidamente y sus dichos constituyen prueba válida para la investigación.

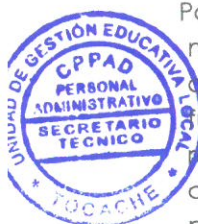
DE LAS NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.

Que, al realizar las investigaciones previas se puede comprobar que existen serias acusaciones que sindicán, la responsabilidad del Profesor CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, **quien habría presuntamente transgredido los deberes consagrados en los literales c), n) y q) del artículo 40° de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial**, que señalan: "Los profesores deben: (...) **c) Respetar los derechos de los estudiantes**, así como los de los Padres de Familia"; "**n) asegurar sus actividades profesionales se fundamenten en el respeto mutuo, la práctica de los derechos humanos, la Constitución Política del Perú**, la solidaridad, la tolerancia y el desarrollo de una cultura de paz y democracia"; y "**q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia**", esto es haber inobservado lo dispuesto en el **Art. 53 y 56° de la Ley N° 28044, Ley General de Educación** que señala: "**53°.- El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le corresponde: a) "Contar un sistema educativo eficiente, con instituciones y profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un buen trato y adecuada**

orientación e ingresar oportunamente al sistema o disponer de alternativas para culminar su educación" y "Art. 56° El profesor es agente fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por la naturaleza de su función, la permanencia en la carrera pública docente **exige al profesor** idoneidad profesional, probada **solvencia moral** y salud física y mental que no ponga en riesgo la integridad de los estudiantes". Asimismo, se ha transgredido lo establecido en el **artículo 15° de la Constitución Política del Perú** que señala: "(...) El educando tiene derecho a una formación que respete su identidad e integridad física, así como al buen trato psicológico y físico", y lo dispuesto en el Art. IX del Título Preliminar de la **Ley N° 27337, Ley del Código de los Niños y Adolescentes**, señala que en **toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de** los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y **sus demás instituciones**, así como en la acción de la sociedad, **se considerará el "Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos"**, el mismo que se encuentra instituido en el artículo 4° de la Ley N° 27337 "Código de los Niños y Adolescentes", al establecer **"que el niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar (...)".**, así mismo ha transgredido el Artículo 6° de la Ley N° 27942, De las Manifestaciones del Hostigamiento Sexual literal d) se establece que: *"Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima"*, concordante con la Resolución Ministerial N° 0519-2012-ED de fecha 19 de diciembre del año 2012; en la que se resuelve aprobar la Directiva N° 019-2012-MINEDU/VMGI-OET, denominada "Lineamientos Para la Prevención y Protección de las y los Estudiantes Contra la Violencia Ejercida por Personal de las Instituciones Educativas"



Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2013-ED; Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial N° 29944 en su Artículo 77° FALTA o INFRACCIÓN prescribe lo siguiente numeral **77.1**: se considera **FALTA** a toda acción u omisión, voluntaria o no, que contravenga los deberes señalados en el artículo 40° de la Ley, dando lugar a la aplicación de la sanción Administrativa correspondiente. Numeral **77.2** se considera **INFRACCIÓN** a la vulneración de los principios, deberes y prohibiciones de los artículos 6, 7 y 8 de la Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, dando lugar a la aplicación a la sanción Administrativa correspondiente.



Por su parte el artículo 100° del Reglamento de la Ley 29944 – Ley de Reforma Magisterial, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, establece: "El procesado tiene derecho a presentar el descargo por escrito, el que debe contener la exposición ordenada de los hechos, los fundamentos legales y pruebas que desvirtúen los hechos materia del pliego de cargos o el reconocimiento de los antecedentes que dan lugar al proceso. El término de presentación de absolución de cargos es de cinco (05) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de instauración de proceso administrativo disciplinario, excepcionalmente cuando exista causa justificada y a petición del interesado se puede prorrogar por cinco (05) días hábiles más".



Por lo tanto en atención al descrito en los numerales precedentes se recomienda la Apertura del Proceso Administrativo Disciplinario en contra del Profesor CONDORI PANTIGOSO Lino Josué, por la presunta comisión de falta Administrativa de Hostigamiento Sexual (tocamientos), en agravio de la menor de iniciales Y.H.S.B (10). alumna de la I.E N° 0468 – Situé, incurriendo en la falta administrativa prevista en el literal f) del artículo 49° de la Ley N.° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, actitud que contraviene los deberes consagrados en los literales c), n) y q) del artículo 40° de la acotada norma.

SE RESUELVE:

Artículo 1º: INICIAR PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO en el presente caso, en contra del Profesor **Lino Josué CONDORI PANTIGOZO**, quien labora en la Institución Educativa N° 0468 – Sitully, incurriendo en la falta administrativa prevista en el literal f) del artículo 49° de la Ley N.° 29944 – Ley de Reforma Magisterial, actitud que contraviene los deberes consagrados en los literales c), n) y q) del artículo 40° de la acotada norma.

Artículo 2º: Conforme a lo prescrito en el numeral 90.4 del artículo 90° y el numeral 98.1 del artículo 98° del Decreto Supremo N° 004-2013-ED del Reglamento de la Ley de la Reforma Magisterial - Ley N° 29944; este Despacho de Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de la Provincia de Tocache, emite la respectiva decisión, mediante Acto Resolutivo.

Artículo 3º: NOTIFICAR, al interesado con el tenor de la presente Resolución en observancia a lo establecido en el artículo 99° inciso 1 del **Reglamento D.S N° 004-2013-ED**; de la **Ley de Reforma Magisterial N° 29944**, concordante con el artículo 20° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Lic. **WALTER A. SANTIBAÑEZ BERNADO**
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
TOCACHE

WASB/D-UGEL-T
JFF/Sec. Téc

